

LES DIFFERENTES
SOURCES
JURIDIQUES DES
MARCHES PUBLICS

SOURCES NATIONALES

**1. Lois/ Décrets portants code des
marchés publics (Codes +
Dispositions d'Applications +
Documents – Types)**

consulting

SOURCES NATIONALES

2. Jurisprudence

**Arrêts des Autorités de
Régulation, Circulaires et
Arrêtés Ministériels, Notes de
service, etc ...**

SOURCES NATIONALES

3. Pratiques Courantes

Ensemble des pratiques courantes, qui ne vont pas à l'encontre des principes des marchés publics, et provenant des vides juridiques mais appliqués par les spécialistes en marchés publics (qui seront plus tard interdites ou intégrées dans l'arsenal juridique)

SOURCES INTERNATIONALES

1. Directives Internationales

Elles sont les dispositions applicables aux financements des bailleurs de fonds dont l'appellation diffère d'un bailleur à l'autre

Banque Mondiale : Règlement de PM pour les FPI

AFD : Directives

BAD : Manuel des Opération des Marchés Publics (OPM)

Union Européenne : Guide Pratique (PRAG)

SOURCES INTERNATIONALES

2. Directives Supranationales

Elles sont un ensemble de règles communautaires adoptées et prises en comptes dans les législations nationales

**Exemple : Directives UEMOA sur les
Marchés Publics, etc**

SOURCES INTERNATIONALES

3. Pratiques commerciales

Elles sont un ensemble de règles de gestion des marchés qui échappent aux codes des marchés publics et aux directives internationales mais qui sont appliqués car provenant du secteur privé.

SOURCES INTERNATIONALES

4. Guides Internationaux

Elles sont un ensemble de guides et recommandations internationales sur les marchés publics

Exemples : Recommandation de l'OCDE, la MAPS, l'Accord Plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics, etc ...



CABINET DE FORMATION & CONSEIL

228 92 09 09 02  228 99 09 09 02 ▪ Lomé (Togo)
971 05 06 15 28 62 ▪ Dubaï (United Arab Emirates)

▪ consulting@bassentreprises.com

▪ www.bassentreprises.com